

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4938/2538

บริษัทสยามกลการอะไหล่ จำกัด  
นางวรรณ ดิพุม กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 387, มาตรา 391 วรรคหนึ่ง, มาตรา 572

ป.วิ.พ. มาตรา 55

แม้ตามสัญญาเช่าซื้อข้อ 8 ระบุว่า ถ้าจำเลยที่ 1 ผิดนัดชำระค่าเช่าซื้องวดหนึ่งงวดโดยยอมให้ถือว่าสัญญานี้เลิกกันโดยโจทก์ก็ต้องบอกกล่าวก่อนและข้อ 10 ระบุว่า ถ้าโจทก์ยอมผ่อนผันกรณีที่จำเลยที่ 1 ผิดนัดหรือผิดสัญญาครั้งใดอย่างใด ไม่ให้ถือว่าเป็นการผ่อนผันการผิดนัดหรือผิดสัญญาครั้งอื่นก็ตาม แต่เมื่อจำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อเกินกำหนดเวลาเกือบถึง 1 ปี และครั้งสุดท้ายชำระไม่ครบจำนวนดังกล่าว โจทก์ก็ยินยอมรับไว้โดยมิหักทวง พฤติการณ์แสดงว่าโจทก์และจำเลยที่ 1 ปฏิบัติต่อกันโดยมิได้ถือเอากำหนดเวลาชำระค่าเช่าซื้อรวมทั้งจำนวนเงินค่าเช่าซื้อแต่ละงวดตามสัญญาเช่าซื้อเป็นสาระสำคัญอีกต่อไป หากโจทก์ประสงค์จะเลิกสัญญาก็จะต้องบอกกล่าวให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อตามประมวล-กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 387 เสียก่อน

หนังสือที่โจทก์แจ้งให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้ค่าเสียหายที่เป็นค่าขาดประโยชน์และราคารถส่วนที่ขายไปยังขาดภายใน 7 วัน ตามข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อเป็นเพียงหนังสือทวงถามให้จำเลยทั้งสามชำระค่าเสียหายดังกล่าวเท่านั้น ถือไม่ได้ว่าเป็นหนังสือบอกเลิกสัญญา

การที่โจทก์ยึดรถที่เข้าซื้อคืนมาจากจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 ไม่ได้โต้แย้งการยึดแต่อย่างใด เป็นพฤติการณ์ที่ถือได้ว่าโจทก์กับจำเลยที่ 1 ต่างประสงค์หรือสมัครใจเลิกสัญญาเข้าซื้อต่อกันแล้ว นับแต่วันที่โจทก์ยึดรถที่เข้าซื้อคืนโจทก์จึงมีสิทธิฟ้องคดีนี้

กรณีที่สัญญาเข้าซื้อเลิกกันด้วยความสมัครใจของกลุ่มสัญญา จึงมิใช่เป็นการเลิกสัญญากันโดยผลของสัญญาเข้าซื้อเพราะเหตุจำเลยที่ 1 ผิดนัดชำระค่าเข้าซื้อหรือผิดสัญญาเข้าซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นกรณีที่สัญญาเลิกกันด้วยเหตุอื่นกลุ่มสัญญาจึงไม่มีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาอีกต่อไป โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกราคารถส่วนที่ขายไปยังขาดค่าเข้าซื้ออยู่ โดยอาศัยข้อสัญญาตามสัญญาเข้าซื้อข้อ 9 ซึ่งระบุไปแล้ว

---

กรณีที่สัญญาเข้าซื้อเลิกกันด้วยความสมัครใจของกลุ่มสัญญา จึงมิใช่เป็นการเลิกสัญญากันโดยผลของสัญญาเข้าซื้อเพราะเหตุจำเลยที่ 1 ผิดนัดชำระค่าเข้าซื้อหรือผิดสัญญาเข้าซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นกรณีที่สัญญาเลิกกันด้วยเหตุอื่นกลุ่มสัญญาจึงไม่มีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาอีกต่อไป โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกราคารถส่วนที่ขายไปยังขาดค่าเข้าซื้ออยู่ โดยอาศัยข้อสัญญาตามสัญญาเข้าซื้อข้อ 9 ซึ่งระบุไปแล้ว

(ไพศาล รามขางกูร-อร่าม หุตางกูร-สมพล สัตยาอภิธาน)

ศาลแพ่ง - นายวิชชัย จาตุรงคกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายอรุณ น้าประเสริฐ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ